

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 571/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางชมชื่น วิมล กับพวก

โจทก์

นายลิขิต ทองสร้อย กับพวก

จำเลย

นายกระเชม กัณทมนธิ ทนายโจทก์ร่วม
ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสองเรียบร้อยแล้ว โจทก์ร่วม ทั้งสองจึงไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางชมชื่น วิมล และนาวาเอกสุขเกษม วิมล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 จำเลยที่ 1 ได้กระทำการอันเป็นความผิด ตามมาตรา 341 รวม 9 กรรมต่างกัน ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ทุกกรรมเป็นกระทำความผิด ให้จำคุกกระหนละ 1 ปี รวม 9 กระหนเป็นจำคุก 9 ปี และให้ลงโทษ

ตามมาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 ให้จำคุก 8 เดือน รวมจำคุก 9 ปี 8 เดือน จำเลยที่ 2 ได้กระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรา 341 รวม 2 กรรมต่างกัน ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ทุกกรรม เป็นกระหนງความผิดให้จำคุกกระหนงละ 1 ปี รวม 2 กระหนง เป็นจำคุก 2 ปี และให้ ลงโทษตามมาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 ให้จำคุก 8 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 8 เดือน คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 เป็นกรรมเดียว ลงโทษตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 คําขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสองและจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา(อันดับ 401,405,410)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 417)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่าย คดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้อง
ทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่าย คดีเฉพาะ
จำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ